

1500380-81.2021.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228121/2021 - DEL.POL.GARÇA, 19773178 - DEL.POL.GARÇA, 1263/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2228121 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN FILIPE SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500380-81.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500380-81.2021.8.26.0593

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228121/2021 - DEL.POL.GARÇA, 19773178 - DEL.POL.GARÇA, 1263/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2228121 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN FILIPE SILVA TOLEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

WILLIAN FILIPE SILVA TOLEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 22 de agosto de 2021, por volta de 00h17min, no local indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, trazia consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 81 (oitenta e uma) porções de maconha (140,95 gramas), e 56 eppendorfs contendo cocaína (42,49 gramas), conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelas vias públicas da cidade, momento em que visualizaram três indivíduos conduzindo bicicletas. No entanto, após ordem de parada emitida pelos policiais, tais indivíduos empreenderam fuga, cada qual tomando rumos diferentes. Porém, os policiais viram o réu dispensar algumas porções de entorpecentes e o abordaram. Realizada busca pessoal, foram localizados os entorpecentes acima especificados, que estavam dentro de um saco plástico, ocultos na cueca do réu.

Auto de apreensão às págs. 11/12, fotos às págs. 14/17, laudos às págs. 18/20, 35, 99/103 e 139/1802, e comprovante de depósito às págs. 90 e 104.

Folha e certidões de antecedentes às págs. 40/42.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 51/53).

A Defesa fez pedido de liberdade provisória (págs. 69/78), que foi deferido (págs. 89 e 95/97).

Denúncia oferecida aos 15 de setembro de 2021 (págs. 117/118).

Notificado (pág. 1827), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu acordo de não persecução penal (págs. 1832/1837), o que foi recusado pelo Ministério Público (págs. 1840/1841). Na sequência, os autos foram encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, que insistiu na recusa (págs. 1847/1857).

Aos 13 de abril de 2022, recebida a denúncia e determinada a instrução (págs. 1858/1859).

Inquiridas testemunhas e interrogado o réu, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e a dosimetria da pena. Alegou que a finalidade de tráfico restou incontroversa, pois o réu, ao responder pergunta da Defesa, no tocante a existência de crack ou cocaína, confirmou a de cocaína. Ainda, inexistir prova de que os policiais quisessem incriminar injustamente o acusado. Argumentou que foram apreendidas em poder do réu 81 porções de maconha e 56 eppendorfs contendo cocaína, de forma fracionada, pronta ao consumo de terceiros, e que, horário da abordagem, numerário e farta quantidade de droga também são indicativos da finalidade de tráfico, não merecendo prosperar eventual tese de desclassificação para uso próprio. Alegou ser o réu merecedor da redução do § 4º do artigo 33, e que o regime de cumprimento de pena deve ser o fechado devido à gravidade e natureza do delito. Requereu, por fim, o perdimento do numerário e do celular apreendidos, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei 11.343/2006 (págs. 1881/1882).

Em alegações finais escritas, a Defesa propugnou pela absolvição por fragilidade probatória. Alegou, em resumo, que a peça acusatória traz grave omissão quanto à descrição dos acontecimentos; a confissão não possui o condão de caracterizar a culpa; inexistência de testemunho de venda de droga; inexistência de aparatos peculiares da traficância; e apreensão de não grande quantidade de dinheiro. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da

Lei de Drogas na fração máxima, guardando a pena de multa proporcionalidade com a pena corporal imposta. No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, sustentou que aplicável o aberto. Requereu, por fim, os benefícios da gratuidade e detração antecipada (págs. 1876/1880).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, diante da alegação da Defesa de haver grave omissão na denúncia quanto à descrição dos acontecimentos, necessário ressaltar que a inicial acusatória preenche os requisitos legais (CPP, artigo 41) de modo a possibilitar o efetivo exercício da ampla defesa.

No mérito, o pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão (págs. 11/12), fotos (págs. 14/17), laudos (págs. 18/20, 99/103 e 139/1802), comprovante de depósito (págs. 90 e 104) e prova oral.

De fato, a Polícia Técnico-Científica concluiu que no material apreendido foram detectadas substâncias de uso proscriuto - cocaína e tetrahydrocannabinol (págs. 18/20 e 99/103).

Da prova oral extrai-se, segundo descreveu a testemunha João Carlos, que, durante patrulhamento pela avenida, notaram três rapazes transitando com bicicletas sentido o lago artificial, os quais fugiram ao perceber a aproximação da viatura policial. Cada um foi para um lado. A equipe reconheceu o réu, optando por abordá-lo, porém a avenida é dotada de canteiro central e há uma praça, e o réu dificultou muito a abordagem transitando pela praça. Foi necessário apoio de duas viaturas para fazer com que o réu parasse a bicicleta. Durante o acompanhamento, foi possível perceber que ele dispensava alguma coisa do bolso. Realizada a abordagem, foi localizada certa quantia de entorpecente, maconha e cocaína, nas vestes dele, além de dinheiro e um aparelho celular. O réu assumiu que algumas porções de maconha eram para consumo dele no lago artificial e falou que desconhecia o restante. Tratou-se de patrulhamento de rotina. Apenas Willian foi abordado, os outros dois conseguiram fugir. Enquanto o réu era perseguido, foi possível ver que ele colocava a mão no bolso e jogava alguma coisa. No trajeto foram localizadas porções que ele jogou antes da abordagem. Eram pequenas porções. A droga estava na cueca dele, envolta em saco plástico. Disse, por fim, que o réu é conhecido e o local em que ele reside é ponto muito forte de comércio de entorpecente. O ponto em que abordado o réu é longe de onde ele mora. Foi apreendida toda a droga, inclusive a que ele dispensou (págs. 1881/1882).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Carlos Alberto. Aludida testemunha afirmou que estavam na Eustáquio Scalzo quando avistaram três indivíduos, os quais, diante da aproximação dos policiais, comportaram-se de maneira diferente e começaram a dividir o grupo. O réu já era conhecido nos meios policiais, frequentador assíduo de ponto de tráfico de drogas e sempre fugia pelos barrancos gritando "ta molhado". Resolveram abordar o réu que na ocasião estava com bicicleta e pulava o canteiro central com ela. Não conseguiam abordá-lo e perceberam que ele tirava algo do bolso e jogava. Com o apoio de outras viaturas, conseguiram abordá-lo e localizaram, na cueca dele, um saco plástico que continha maconha e cocaína. A droga que ele dispensou durante a fuga era maconha já fracionada. Também foram apreendidos quarenta e quatro reais e um aparelho celular. Estavam apenas os três indivíduos juntos, que seguiam em direção ao lago artificial (págs. 1881/1882).

Interrogado, o réu disse residir com a mãe e o padrasto, trabalhar na JMJ fazendo peças de portão para a Garen e que não respondeu a processo antes. Em relação aos fatos, disse que estava indo a um rolê com os amigos, e a Polícia veio. Ficou com medo porque estava com quatro parangas de maconha e dispensou a maconha que estava

no bolso. O dinheiro era de um serviço de carregar blocos. Tinha apenas maconha para seu uso. Às vezes usava pó, mas parou. A droga encontrada era apenas para seu uso. Havia maconha e cocaína. Tinha apenas maconha consigo, que jogou. Não havia droga em sua cueca, apenas maconha que dispensou do bolso (págs. 1881/1882).

Transposta a instrução, nota-se que o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia. Apresentou versões contraditórias acerca do tipo de droga que levava consigo, acabando por afirmar que jogou quatro porções de maconha que tinha para uso próprio. A negativa do réu, contudo, destoa do conjunto probatório.

Os policiais miliares João Carlos e Carlos Alberto foram uníssonos ao descrever o que os levou a realizar a abordagem do réu e como isso ocorreu.

Com efeito, as testemunhas afiançaram que estavam realizando patrulhamento quando suspeitaram do modo como agiu grupo de três indivíduos, dentre eles o réu, os quais dispersaram ante a aproximação da viatura policial. Disseram que o réu estava de bicicleta, fugiu, pulou canteiro central da avenida, tendo sido necessário o apoio de outras viaturas para interceptar a fuga. Foram enfáticas ao afirmar que durante a fuga o réu dispensou porções de entorpecentes e que nas vestes dele encontraram porções de maconha e de cocaína envoltos em plástico.

Nada há nos autos a infirmar a palavra dos policiais. Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito aos agentes que incumbiu de reprimir infrações e que foram inquiridos sob as garantias do contraditório. O valor probatório de seus depoimentos é aferido pelos critérios ordinariamente aplicados, de modo que o depoimento testemunhal do agente policial somente não teria valor se evidenciasse ação facciosa ou se sua narrativa não encontrasse suporte nos demais elementos probatórios idôneos.

Não bastassem os depoimentos fidedignos dos policiais, aliados ao auto de apreensão, há se ressaltar o conteúdo da prova pericial.

Realizada perícia no aparelho celular apreendido, constatou-se menções a mais de um tipo de droga e imagens, conforme indicado como evidência (págs. 139/153), a exemplo do contido às págs. 211, 213, 214, 217, 218, 223, 236, 250 e 1751/1753.

Quanto ao dinheiro apreendido, o réu não comprovou a origem lícita.

E, a tudo o que foi antes mencionado, some-se que o réu, no final de semana, no início da madrugada, levava consigo expressiva quantidade de mais de um tipo de entorpecente, e seguia em direção a local de lazer em que há concentração de pessoas, o que reforça a prova da destinação das drogas à mercancia.

Como se sabe, cuida-se de crime de ação múltipla, conteúdo variado, que se consuma com a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. No caso, o réu levava, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, cento e trinta e sete porções, de mais de um tipo de entorpecente (maconha e cocaína).

Nesse cenário, importante salientar que não raro mesclarem-se no mesmo agente a figura do usuário e do traficante, preponderando a última, de maior gravidade.

Resta apenas consignar que não há nenhum indicativo de comprometimento das capacidades de entendimento e de autodeterminação do réu. Não houve dúvida a esse respeito (CPP, artigo 149), não sendo suficiente a mera alegação de tratar-se de usuário. Nesse sentido:

Cabe destacar, desde logo que a prática de crime sob efeito da ingestão de “álcool” ou “substância de efeitos análogos” (isto é, substâncias entorpecentes), somente isentam o agente de pena, ou ensejam a redução da pena de um a dois terços, quando

a embriaguez ou entorpecimento correspondentes são completos e derivam de caso fortuito ou força maior (é dizer, resultam de causa desvinculada da sua vontade), conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal, cc. art. 45 da Lei de Drogas. Tanto a embriaguez decorrente do álcool como o entorpecimento resultante do consumo/ingestão de substâncias análogas, voluntária ou culposamente, não excluem a responsabilidade penal. Vigora, no sistema penal vigente, o princípio "actio libera in causa". Daí que, como amplamente assentado na doutrina e na jurisprudência brasileiras, a realização de exame de dependência toxicológica não constitui providência obrigatória, devendo ser determinada pelo juiz somente se presentes razões que determinem a aferição de eventual incapacidade (total ou parcial) do agente do crime relacionada com a adição às drogas. (TJSP Apelação Criminal nº 0004116-98.2016.8.26.0063, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio Rocha, j. 30.6.2021)

O conjunto probatório, pois, imprime certeza da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do delito de tráfico.

Presentes os pressupostos para responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras previstas no artigo 68 do Código Penal e no contido no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Na primeira fase, há ser computada a apreensão de grande quantidade de mais de um tipo de entorpecente (81 porções de maconha e 56 de cocaína - págs. 11/12, 18/20 e 99/103), que atingiria expressivo número de usuários, circunstância que está ligada, a um só tempo, a maior reprovabilidade da conduta e infausta consequência do crime. Assim, aplico à pena o aumento de 1/6, resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e incidente a atenuante da menoridade relativa, a pena retorna ao patamar mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não se cogita de atenuante da confissão, uma vez que, conforme enunciado da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Ademais, a atenuante genérica não levaria a pena aquém do mínimo legal (STF Tema 158; STJ Súmula 231).

Na terceira fase, anoto que não se descarta a prova pericial referente ao telefone celular, tampouco da prova testemunhal que refere a presença anterior do réu em ponto de tráfico. Ocorre que o réu é primário, não há notícias de investigações anteriores acerca de seu envolvimento com atividade ilícita, de sorte que prevalece a dúvida acerca da dedicação a atividade criminosa, sendo oportuno destacar que a jurisprudência não tem aceitado a quantidade de droga como indicador a esse respeito. Nesse contexto, adequada a redução da pena, como reconheceu o titular da ação penal, a que procedo na fração de 2/3, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, perfazendo 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ante a inexistência de elementos informadores suficientes acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, aplica-se o semiaberto, segundo as regras de individualização da reprimenda, conforme dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, porquanto a quantidade e a natureza das drogas são fatores suficientes para fixação do regime inicial.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º), uma vez que o regime foi imposto com vistas a circunstância judicial desfavorável e não somente em decorrência do quantum da pena. Cabe ao Juízo da Execução, oportunamente, proceder à análise nesse aspecto. Entretanto, adianto que o réu,

beneficiado com liberdade provisória (págs. 89 e 95/97), não cumpriu tempo de pena suficiente para progressão.

De outro lado, nada obstante circunstância judicial desfavorável que levou ao recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, há se observar peculiaridades do caso, sobretudo que se trata de réu primário, menor de vinte e um anos à época do fato e que não tem registro de antecedentes. Diante disso, afastada a natureza hedionda do crime, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, além de limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, nos termos dos artigos 43, III e IV, 46 e 48, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno WILLIAN FILIPE SILVA TOLEDO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c seu § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006, a ser atualizado. Aplico a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, além de limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, nos termos dos artigos 43, III e IV, 46 e 48, do Código Penal.

O réu foi beneficiado com liberdade provisória (págs. 89 e 95/97) e nessa condição poderá interpor eventual recurso.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, quantidade de substância entorpecente, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova.

Determino o perdimento do dinheiro e do celular apreendidos (págs. 11/12, 90 e 104), nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006, devendo ser oficiado à SENAD e, caso esta não manifeste interesse, fica autorizada a doação ou destruição do aparelho com atenção para as Normas de Serviço aplicáveis.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança devido à gratuidade que fica deferida. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA